

시 정 요 구

제 목 육아기 단축근무제도 운영 절차 미준수

관 련 부 서 강원영동지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 직원의 자녀를 양육하는데 안정적인 여건을 제공하기 위하여 육아기 유급 육아시간 제도¹⁷⁾(이하 “육아기 단축근무”라 한다)를 운영하고 있다.

이에 따라 강원영동지사(이하 “지사”라 한다)에서는 감사대상 기간 동안 아래 [표 1]과 같이 4급 ○○○, 5급 ○○○이 이 제도를 활용하여 자녀를 양육하고 있다.

[표 1] 강원영동지사 육아기 단축근무 신청 내역

연번	사번	성명	신청기간	신청사유
1	*****	○○○	2025.1.6.~12.31	육아기 단축근무
2	*****	○○○	2024.10.1.~12.31	육아기 단축근무
3	*****	○○○	2025.1.1.~1.31	육아기 단축근무

※ 자료출처: 가스피아 단시간근무내역 조회 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규칙」 제10조의 3(육아기 유급 육아시간)에서는 육아기 단축근무 제도 신청 조건과 최소근무시간을 규정하고 있다. 그리고 단축근무 동안의 초과근로에 대해서도 정하고 있는데, 육아기 단축근무를 신청한 직원은 소정근로시간을

17) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 직원에게 1일 최대 2시간의 육아시간을 유급으로 제공하는 제도

초과한 근로시간에 대해 초과근로를 신청할 수 있다.

취업규칙	
	제10조 3(육아기 유급 육아시간) ① 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 직원은 자녀를 돌보기 위하여 36개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되는 범위 내에서 허용할 수 있다. ② 육아시간은 사용시간과 관계없이 1일 단위로 산정하며, 20일마다 1개월을 사용한 것으로 본다. ③ 자녀가 만 9세 또는 초등학교 3학년(해당 학년의 3월 1일)에 달한 날로부터 육아기 유급 육아시간은 사용이 불가하며, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 2명 이상인 경우에는 자녀 1인당 각각 사용할 수 있으나, 동일한 날에 중복하여 사용할 수 없다. ④ 제1항에 따른 육아시간 부여 후 1일 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 1일 근무시간이 휴가나 대체휴무, 외출(질병) 등으로 4시간 이상을 충족하지 못하는 육아기 유급 육아시간은 연차휴가를 사용하여야 한다. ⑤ <u>제1항에 따른 육아시간 부여 기간 중 직원은 초과근로를 할 수 없다. 다만, 본인 희망 및 업무상 필요에 따라 일시적으로 육아시간을 받지 않고 소정근로시간을 모두 근로한 경우 소정근로시간을 초과한 근로시간에 대해 초과근로를 신청할 수 있다.</u> ⑥ 제1항에 따른 육아시간은 제10조(육아시간) 및 탄력근무, 단축근무 등과 중복하여 사용할 수 없다.

「취업규칙」에서 말하는 소정근로시간이란 근로자와 사용자 사이에 정한 근로시간으로 「근로기준법」 제2조(정의)에서 정하고 있다.

근로기준법	
	제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1~7. (중략) 8. <u>“소정(所定)근로시간”이란 제50조, 제69조 본문 또는 「산업안전보건법」 제139조 제1항에 따른 근로시간의 범위에서 근로자와 사용자사이에 정한 근로시간을 말한다.</u>

따라서 육아기 단축근무를 신청한 직원의 경우 소정근로시간인 18시까지 근무하고 그 이후에 근무한 시간만큼을 초과근로 신청할 수 있으며, 지사는 이에 대한 적절한 통제를 실시했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 지사의 육아기 단축근무 운영 적정성을 확인한 결과, 4급 ○○○는 2025.1.6.~12.31. 동안 육아기 단축근무를 했는데, 2025년 5월 소정근로시간을 초과하지 않았음에도 총 11일 동안 18시간 초과근무(시간외)를 신청하여 발생한 미인정 초과 근로시간에 대한 마일리지 회수 등 시정 조치가 필요하다.

[표 2] 소정근로시간을 초과하지 않았음에도 초과근로 신청한 내역

연번	사번	성명	근태일자	초과근무 신청 시간	미인정 초과근로시간
1	*****	○○○	2025.5.7	16:00~17:00	1시간
2	*****	○○○	2025.5.8	16:00~17:00	1시간
3	*****	○○○	2025.5.13	16:00~18:00	2시간
4	*****	○○○	2025.5.14	16:00~18:00	2시간
5	*****	○○○	2025.5.16	16:00~18:00	2시간
6	*****	○○○	2025.5.20	16:00~18:00	2시간
7	*****	○○○	2025.5.21	16:00~19:00	2시간
8	*****	○○○	2025.5.22	16:00~19:00	2시간
9	*****	○○○	2025.5.23	16:00~18:00	2시간
10	*****	○○○	2025.5.29	16:00~17:00	1시간
11	*****	○○○	2025.5.30	16:00~17:00	1시간
합 계					18시간

※ 자료출처: 가스피아 일근태현황 조회 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 강원영동지사장은

위 [표 2]와 관련하여 미인정 초과근로 18시간에 대하여 관련부서에 대체휴무 마일리지 차감 요청 등 후속조치를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)